

Distrato Rio Tavares — resumo do acordo e pontos para revisão

Victor · 30 de julho de 2026 · para Viviane

1. Onde chegamos

A proposta foi enviada ao advogado da locadora (Cleiton Paz Vivere) e **hoje, 30/07, ele confirmou por escrito: "validei os termos com a proprietária, vou produzir a minuta e valido com as partes antes de prosseguirmos pras assinaturas"**. Aceite integral, sem contraproposta.

Os dois pontos que você orientou foram aceitos: a não incidência da multa rescisória e os honorários reduzidos a 10%. O advogado ainda confirmou por escrito a isenção dos acréscimos moratórios, que não tínhamos pedido.

2. Termos acordados

Item	Valor
Aluguel em aberto (resíduo de junho e aluguel de julho)	R\$ 6.402,00
Proporcional de 15 dias de agosto (levantado por ele, é devido)	R\$ 3.000,00
Honorários advocatícios (10% sobre o débito em atraso)	R\$ 640,00
Multa rescisória	isenta
Acréscimos moratórios	isentos
Total	R\$ 10.042,00

Pagamento: R\$ 3.841,00 em 15/08/2026, no mesmo ato da entrega das chaves. Saldo em 7 parcelas de R\$ 885,86 (a última de R\$ 885,84), de 15/09/2026 a 15/03/2027. Desocupação em 15/08/2026. Água e luz (cerca de R\$ 450,00) quitados direto na concessionária, com comprovantes na entrega.

3. O que pedimos que conste da minuta

- a) Menção expressa à isenção da multa contratual e dos acréscimos moratórios.
- b) Ressalva do desgaste natural do uso na cláusula de devolução (art. 23, III, Lei 8.245/91).
- c) Quitação recíproca ao final do cumprimento integral.

4. O que vamos conferir quando a minuta chegar

Listo aqui o que me preocupa, para você me dizer se estou olhando o lugar certo e se falta algo.

- **Vencimento antecipado das parcelas** em caso de atraso de uma delas. Se entrar sem carência, um atraso de R\$ 885,00 vira cobrança imediata de R\$ 6.201,00.
- **Confissão de dívida com força de título executivo.** Entendo que é comum em distrato, mas muda bastante o cenário se houver inadimplência.
- **Multa por atraso das parcelas** acima do padrão legal (2% mais 1% ao mês).
- **Exigência de vistoria ou reparos** sem laudo prévio assinado pelas duas partes.
- **Garantia nova** (fiador, caução). O contrato original não tinha caução, cláusula 19.
- Se as isenções do item 3 **simplesmente não aparecerem** na redação final.

5. As perguntas que eu queria te fazer

1. Se aparecer vencimento antecipado, vale negociar carência (por exemplo, só após 15 dias de atraso e notificação prévia), ou é melhor pedir a retirada da cláusula?
2. Confissão de dívida com força executiva num distrato: é praxe e aceito, ou é o tipo de coisa que dá dor de cabeça depois?
3. Na cláusula de devolução, fotos datadas do imóvel na entrega bastam como prova, ou vale insistir em laudo de vistoria assinado pelos dois?
4. Tem alguma proteção que costuma faltar nesse tipo de instrumento e que eu não listei acima?

Assim que a minuta chegar, te mando antes de assinar qualquer coisa. Obrigado, de novo, pela orientação — a leitura que você deu sobre a multa e sobre os honorários foi o que mudou o resultado desse acordo.

Victor